



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 32

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0523447-97.2020.4.05.8013/AL

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CLAUDEVAN BARROS DE ARAUJO

VOTO

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **Turma Recursal de Alagoas**, que manteve sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde a data do ajuizamento da ação. Pretende a autarquia o reconhecimento do início do benefício na data da perícia judicial.

Consta da sentença, evento 5:

“(…) Objetivando a uma avaliação médica do estado físico da parte autora, foi determinada a realização de prova pericial que, após detalhado exame clínico e análise dos documentos trazidos aos autos, concluiu que a parte autora apresenta um quadro de Hipertensão Arterial Sistêmica (I 10), Aterosclerose coronariana (I 25.1) e Angina do peito (I 20.8), estando incapacitada para o exercício de suas funções habituais. Segundo o laudo: “(…) 4. O periciado encontra-se atualmente capaz de exercer a sua função habitual?”

Não, pela avaliação clínica, o periciado não está em condições clínicas para exercer a atividade declarada a partir da perícia médica em 12/02/2021 até por 12 meses após a perícia médica em 12/02/2021, tempo estimado para o controle e prognóstico clínico.

(…)

Quanto à qualidade de segurado do RGPS, vejo que se cuida de fato incontroverso nos presentes autos, porquanto não declinado como motivo do indeferimento administrativo. Pelo contrário, o INSS formulou proposta de acordo (anexo 17) que fora recusada pela parte autora (anexo 20). Além disso, há nos autos tela CNIS que comprova que a parte autora encontra-se vinculada ao RGPS (anexo 16). Noutro norte, observo que, segundo o laudo, a moléstia que acomete a parte autora é temporária e as suas condições pessoais não a impede de ser reinserida no mercado de trabalho, razão pela qual não faz jus a aposentadoria por invalidez, em consonância com o disposto no art. 42 e seguintes, da lei 8.213/91. Por conseguinte, não faz jus ao acréscimo de 25% pretendido, uma vez que não há invalidez.



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 32

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Por fim, considerando que a data de início de incapacidade é posterior à data de entrada do requerimento administrativo, entendendo que as parcelas retroativas devem ser pagas somente a partir do ajuizamento da ação.

O acórdão impugnado, mantendo a sentença, assim asseverou, evento 9:

*“(...) O laudo médico pericial do juízo atestou a data de início da incapacidade (DII) em 26/08/2021, posterior, portanto, à alta programada, DCB na via administrativa (14/07/2020) e à DAA (11/09/2020), razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser à data do ajuizamento da ação (DAA: 11/09/2020). **Isso porque, não havendo como afirmar que a incapacidade do autor já existia na data do requerimento administrativo/alta programada, só haverá a possibilidade de conceder o benefício, a título de retroativos, a partir da data de ajuizamento da demanda,** conforme jurisprudência desta Turma Recursal. No caso, ressalta-se que a parte autora não pode ser penalizada pela demora na tramitação do processo, que, não sendo concedida antecipação dos efeitos da sentença, somente beneficia o INSS. De outro lado, porque sempre que possível os efeitos da prestação jurisdicional devem retroagir à data da propositura da ação, tal como ocorre, fazendo paralelo, no procedimento administrativo do INSS, quando, na mesma situação, o benefício é concedido a partir da data de entrada do requerimento. No caso, a DIB não deve ser alterada. (...)”*

No ponto, ressalte-se a ocorrência de erro material no julgado, uma vez que a data da realização da perícia judicial foi 12/02/2021 e não 26/08/2021, conforme reiterados trechos constantes do laudo pericial transcritos no acórdão recorrido.

O INSS, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 11, aponta como acórdão paradigma julgado desta TNU fixando a data de início da incapacidade na data da perícia judicial (processo nº 200936007023962, Relator(a) JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Fonte DOU 13/11/2011). Aponta, também, acórdãos do Superior Tribunal de Justiça fixando a data de início do benefício na data da juntada do laudo pericial. Sustenta que “Enquanto o Superior Tribunal de Justiça e a TNU determinam que a DIB da aposentadoria por invalidez/auxílio-doença há de ser a juntada do laudo médico-pericial em juízo quando não houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa ou quando, mesmo diante de todas as provas produzidas, o magistrado não tiver elementos para fixá-la em outra data, a Turma Recursal de Alagoas entendeu, na mesma situação, que a DIB do benefício deveria ser a do ajuizamento/DER (data de entrada do requerimento administrativo), ou seja, deveria ser data diferente da juntada do laudo em juízo.” Cita, ainda, como julgado paradigma, acórdão da Turma Recursal de Tocantins (FONTE: [HTTP://PROCESSUAL.TRF1.JUS.BR/CONSULTAPROCESSUAL/PROCESSO.PHP?SECAO=TO&PROC=200543009027199](http://PROCESSUAL.TRF1.JUS.BR/CONSULTAPROCESSUAL/PROCESSO.PHP?SECAO=TO&PROC=200543009027199)) no qual restou assentado que “O laudo da perícia médica realizada em juízo baseou-se nos exames e atestados médicos trazidos pela recorrida aos autos, que datam de época posterior ao requerimento administrativo. Nesses casos, a data de início do benefício é a data da apresentação do laudo pericial, ocasião em que resta caracterizada a incapacidade da demandante.” Por fim, aduz que fixada a data de início da incapacidade na data do laudo pericial, “o demandante não ostentava a qualidade de segurado, resta ferido de morte o pleito autoral.”

Contrarrazões apresentadas, evento 12.



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 32

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O Pedido de Uniformização foi inadmitido na origem ao fundamento de reexame de matéria fática, tendo sido interposto Agravo que foi admitido pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber qual o termo inicial para fixação da data de início do benefício quando o perito judicial reconhece o estado incapacitante alegado pela parte desde o requerimento administrativo/cessação do benefício na via administrativa/propositura da ação, mas não sabe precisar, efetivamente, a data de início da incapacidade.**

Inicialmente, os paradigmas colacionados do Superior Tribunal de Justiça não servem para configurar jurisprudência dominante do referido colegiado tendo em vista o entendimento firmado no PUIL 825, da Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 05/06/2023, no qual restou redefinido o conceito de jurisprudência dominante tendo sido assentado o seguinte entendimento:

“(…) tem-se que a locução "jurisprudência dominante", para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por ele decididos, como proposto no alentado voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, unanimemente acatado por este Colegiado. (…)”

Restou, contudo, demonstrada a divergência do julgado impugnado com o paradigma colacionado desta TNU e da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

Enquanto o acórdão recorrido asseverou que **“não havendo como afirmar que a incapacidade do autor já existia na data do requerimento administrativo/alta programada, só haverá a possibilidade de conceder o benefício, a título de retroativos, a partir da data de ajuizamento da demanda”**. Os paradigmas válidos assentaram o entendimento de que quando não houver reconhecimento da incapacidade na esfera



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 32

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

administrativa ou quando, mesmo diante de todas as provas produzidas, o magistrado não tiver elementos para fixá-la a data de início do benefício deve ser fixada na data da perícia judicial.

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **Saber qual o termo inicial para fixação da data de início do benefício quando o perito judicial reconhece o estado incapacitante alegado pela parte desde o requerimento administrativo/cessação do benefício na via administrativa/propositura da ação, mas não sabe precisar, efetivamente, a data de início da incapacidade.**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000246281v4** e do código CRC **5b4bedc3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 20/10/2023, às 13:32:19

0523447-97.2020.4.05.8013

900000246281.V4 VCL.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023
Pauta: 32
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0523447-97.2020.4.05.8013/AL

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CLAUDEVAN BARROS DE ARAUJO

ADVOGADO(A): MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO (OAB AL009096)

ADVOGADO(A): JOAO JUNIOR ONUKI ALVES (OAB AL008778)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: “SABER QUAL O TERMO INICIAL PARA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO QUANDO O PERITO JUDICIAL RECONHECE O ESTADO INCAPACITANTE ALEGADO PELA PARTE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO/CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA/PROPOSITURA DA AÇÃO, MAS NÃO SABE PRECISAR, EFETIVAMENTE, A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE.”.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, indicar o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber qual o termo inicial para fixação da data de início do benefício quando o perito judicial reconhece o estado incapacitante alegado pela parte desde o requerimento administrativo/cessação do benefício na via administrativa/propositura da ação, mas não sabe precisar, efetivamente, a data de início da incapacidade". A Juíza Relatora efetuou ajuste na redação da questão submetida a julgamento apresentada na sessão virtual de 09/08/2023 a 16/08/2023.

Brasília, 19 de outubro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000247127v3** e do código CRC **ff4a653a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 20/10/2023, às 13:39:52

0523447-97.2020.4.05.8013

900000247127.V3 VCL.TNU© LOT.TNU